

Unternehmensbewertung und Steuern

Körperschaftsteuer

Univ.-Prof. Dr. Dr. Andreas Löffler (AL@wacc.de)



10. April 2026

Steuersubjekt: Kapitalgesellschaften (AG, GmbH),
Genossenschaften und Vereine (juristische Personen)

Steuerobjekt: Einkünfte (im Sinne des EStG)

Bemessungsgrundlage: zu versteuerndes Einkommen

Tarif: 15%.

Zinsaufwendungen müssen weniger als 30% des EBITDA (~ Brutto-Cashflow) betragen

Unternehmen ist im

Betriebsvermögen einer Kapitalgesellschaft Der Empfänger versteuert 5% der Dividenden.

Betriebsvermögen einer Personengesellschaft

Teileinkünfteverfahren: 60% der Dividende der Körperschaftsteuer zu versteuern.

Dabei ist aber “Thesaurierungsbegünstigung” möglich: nicht entnommene Gewinne sind besser gestellt als ausgeschüttete Gewinne.

Späteren Entnahme: Nachversteuerung. Leider führen die damit verbundenen Probleme zu einer beispiellosen Komplexität.

Es ist wichtig, ob eine Gesellschaft als Kapitalgesellschaft oder als Personengesellschaft geführt wird. Wir wollen anhand eines einfachen Modells (ohne Kirchensteuer und ohne Solidarzuschlag) beide Rechtsformen miteinander vergleichen.

Kapitalgesellschaft

	Betriebsergebnis	BE
–	Körperschaftsteuer 15%	$\frac{3}{20} BE$
=	Ausschüttung	$\frac{17}{20} BE$
–	Abgeltungssteuer auf Ausschüttung	$25\% \cdot \frac{17}{20} BE$
=	für Konsum verfügbar	$0.6375 \cdot BE$

Personengesellschaft: man erhält $(1 - \tau_{ESt}^*) \cdot BE$.

Vergleich:

$$\underbrace{(1 - \tau_{ESt}^*) BE}_{\text{Personengesellschaft}} < \underbrace{0.6375 \cdot BE}_{\text{Kapitalgesellschaft}} \iff \tau_{ESt}^* > 36.25\%.$$